Estratégia Concursos

Aula 08

PRF (Policial) Passo de Legislação de Trânsito e Resoluções do CONTRAN

Autor:
Murilo Soares

09 de Abril de 2024

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTÕES 2
QUESTÕES COMENTADAS 10
GABARITO 26

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTÕES

1) André dirigia sua motocicleta pela rodovia, quando foi abordado por um policial rodoviário federal, que constatou que o condutor não possuía habilitação para conduzir veículo automotor. A respeito dessa situação, assinale a alternativa correta:

a) André cometeu uma infração de trânsito de natureza de natureza gravíssima, sujeita à penalidade de multa com fator multiplicador 5 vezes.

b) André cometeu uma infração de trânsito de natureza de natureza grave, sujeita à penalidade de multa.

c) Se André estivesse pilotando a motocicleta com Carteira Nacional de Habilitação diferente da do veículo que ele estava conduzindo, estaríamos diante de uma infração de natureza gravíssima, com penalidade de multa (fator multiplicador duas vezes), sujeita à medida administrativa de retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado.

d) André cometeu uma infração de trânsito de natureza de natureza gravíssima, sujeita às penalidades de multa e de retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado.

e) André cometeu uma infração de trânsito de natureza de natureza gravíssima, sujeita à penalidade de multa com fator multiplicador 2 vezes.

2) Assinale a afirmação que está de acordo com as regras do Código de Trânsito Brasileiro:

a) Dirigir sob a influência de álcool é uma infração de trânsito de natureza gravíssima sujeita à penalidade de multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 meses, mas o CTB não prevê, como infração de trânsito, a condução de veículo automotor sob a influência de outras substâncias psicoativas.

b) A recusa à realização de teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa é infração de natureza gravíssima sujeita à penalidade de multa (10 vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 meses, com medida administrativa de recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo.

c) Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança configura, em regra, infração de trânsito de natureza gravíssima.

d) Utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa, mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus é uma infração de natureza gravíssima sujeita à penalidade de multa (fator multiplicador 5 vezes).

e) Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível é uma infração de natureza leve.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

3) Pedro foi assistir ao *show* de música de uma das suas bandas prediletas, numa casa de *shows* situada às margens de uma via dotada de acostamento. Ao perceber que a apresentação estava prestes a começar, acabou por estacionar seu carro na pista de rolamento dessa via. Nessa situação, Pedro cometeu uma infração de natureza gravíssima, sujeita à penalidade de multa.

4) Estacionar o veículo em desacordo com as posições estabelecidas no CTB é infração de natureza leve sujeita à penalidade de multa.

5) Assinale a alternativa que apresenta uma infração de natureza grave, conforme o Código de Trânsito Brasileiro:

a) Deixar de conservar o veículo, quando ele estiver em movimento, na faixa a ele destinada pela sinalização de regulamentação, exceto em situações de emergência.

b) Transitar ao lado de outro veículo, interrompendo ou perturbando o trânsito.

c) Forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam na iminência de passar um pelo outro ao realizar operação de ultrapassagem.

d) Transitar com o veículo em ciclovias.

e) Transitar pela contramão de direção em vias com duplo sentido de circulação, exceto para ultrapassar outro veículo e apenas pelo tempo necessário, respeitada a preferência do veículo que transitar em sentido contrário.

6) Ultrapassar pela direita, salvo quando o veículo da frente estiver colocado na faixa apropriada e der sinal de que vai entrar à esquerda, é infração de natureza média sujeita à penalidade de multa.

7) Paulo estava voltando para casa após uma longa jornada de trabalho, quando se deparou com uma equipe de ciclistas que estavam pedalando na faixa da direita. Nessa ocasião, Paulo passou próximo aos ciclistas, numa distância lateral de um metro e cinquenta e cinco centímetros. Nessa hipótese, Paulo

a) não cometeu infração de trânsito.

b) cometeu uma infração de trânsito de natureza leve.

c) cometeu uma infração de trânsito de natureza média.

d) cometeu uma infração de trânsito de natureza grave.

e) cometeu uma infração de trânsito de natureza gravíssima.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

8) Juliana estava dirigindo seu automóvel numa via sinalizada com velocidade máxima regulamentada de 60 km/h.

Nessa situação, Juliana cometeu infração de trânsito de natureza grave quando dirigiu na seguinte velocidade:

a) 63 km/h.

b) 67 km/h.

c) 73 km/h.

d) 97 km/h.

e) 92 km/h.

9) Transitar com o farol desregulado ou com o facho de luz alta de forma a perturbar a visão de outro condutor é uma infração de trânsito de natureza média, sujeita à penalidade de multa e à medida administrativa de remoção do veículo para regularização.

10) A respeito da buzina, conforme o CTB, constitui infração de trânsito de natura média usá-la:

a) em situação que não a de simples toque breve como advertência ao pedestre ou a condutores de outros veículos.

b) prolongada e sucessivamente a qualquer pretexto.

c) entre as 22h e as 06h.

d) em locais e horários proibidos pela sinalização.

e) em nenhuma das situações anteriores.

11) Conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório referidos no Código de Trânsito Brasileiro:

a) é infração de trânsito de natureza leve.

b) é infração de trânsito de natureza média.

c) é infração de trânsito de natureza grave.

d) é infração de trânsito de natureza gravíssima.

e) não é infração de trânsito se o condutor apresentar os respectivos documentos no prazo determinado pelo agente da autoridade de trânsito.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

12) Maísa mora numa cidade do Estado “A”, que faz divisa com o Estado “B”. No Estado “B”, a alíquota do IPVA é menor do que no Estado “A”, motivo pelo qual Maísa optou por declarar que possui domicílio numa cidade do Estado “B”, para fins de licenciamento do seu veículo automotor. Nessa situação, é correto afirmar que Maísa

a) não cometeu infração de trânsito.

b) cometeu infração de trânsito de natureza leve.

c) cometeu infração de trânsito de natureza média.

d) cometeu infração de trânsito de natureza grave.

e) cometeu infração de trânsito de natureza gravíssima.

13) Imagine que Katarina, buscando seus filhos Marina e Pedro no aeroporto, à noite, parou seu carro para que as crianças nele embarcassem. Considerando que, na hipótese, a condutora deixou de manter acessas as luzes de posição do veículo, é correto afirmar que

a) Katarina cometeu infração de natureza média, sujeita à aplicação de multa.

b) Katarina cometeu infração de natureza grave, sujeita à aplicação de multa.

c) Katarina cometeu infração de natureza média, sujeita à retenção do veículo para regularização.

d) Katarina cometeu infração de natureza grave, sujeita à remoção do veículo para regularização.

e) Katarina cometeu infração de natureza leve, sujeita à aplicação de multa.

14) Assinale a alternativa que não corresponde a penalidade prevista no CTB:

a) advertência verbal.

b) advertência por escrito.

c) multa.

d) suspensão do direito de dirigir.

e) frequência obrigatória em curso de reciclagem.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

15) O art. 259 do CTB dispõe a respeito do cômputo do número de pontos das infrações de natureza gravíssima, grave, média e leve, que é, respectivamente, de:

a) 7, 5, 3 e 1 ponto (s).

b) 7, 6, 3 e 2 ponto (s).

c) 7, 5, 4 e 3 ponto (s).

d) 6, 5, 4 e 2 ponto (s).

e) 5, 4, 3 e 1 ponto (s).

16) Raquel cometeu, no período de 12 meses, duas infrações de natureza gravíssima e outras duas de natureza leve. Nesse caso, Raquel não está sujeita à penalidade de suspensão do direito de dirigir.

17) Para reabilitação após a cassação da Carteira Nacional de Habilitação, é necessário aguardar o decurso do prazo de 2 anos da aludida cassação, sendo exigida a submissão a todos os exames necessários à habilitação, na forma estabelecida pelo CONTRAN.

18) Quando o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-à aplicada a penalidade de natureza mais grave.

19) Deverá ser imposta a penalidade de advertência por escrito à infração de natureza leve ou média, passível de ser punida com multa, não sendo reincidente o infrator, na mesma infração, nos últimos doze meses, quando a autoridade, considerando o prontuário do infrator, entender esta providência como mais educativa.

20) A respeito das medidas administrativas previstas no CTB, assinale a alternativa correta:

a) As medidas administrativas previstas no CTB elidem a aplicação das penalidades impostas por infrações nele estabelecidas.

b) Nos casos de retenção, quando a irregularidade puder ser sanada no local da infração, o veículo será liberado tão logo seja regularizada a situação.

c) O CTB prevê que, quando se tratar de veículo de transporte coletivo transportando passageiros ou veículo transportando produto perigoso ou perecível, ocorrerá retenção imediata no veículo, quando for o caso de aplicação dessa medida administrativa.

d) O veículo será removido, nos casos previstos no CTB, para o depósito fixado pelo DETRAN do respectivo Estado ou do DF.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

e) A restituição do veículo removido prescinde do prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada.

21) A assinatura do infrator é condição de validade do auto de infração de trânsito.

22) O auto de infração de trânsito deve ser arquivado e seu registro julgado insubsistente se considerado inconsistente ou irregular ou se, no prazo máximo de 30 dias, não chegar ao endereço do infrator.

23) Ocorrendo o pagamento da multa pelo cometimento de infração de trânsito até a data do vencimento expressa na notificação de penalidade, haverá desconto de 20% do seu valor. Outrossim, caso o infrator opte pelo sistema de notificação eletrônica, se disponível, conforme regulamentação do Contran, e opte por não apresentar defesa prévia nem recurso, reconhecendo o cometimento da infração, poderá efetuar o pagamento da multa por 60% do seu valor, em qualquer fase do processo, até o vencimento da multa.

24) Se a infração for cometida em localidade diversa daquela do licenciamento do veículo, o recurso deverá ser apresentado junto ao órgão ou entidade de trânsito do local do cometimento da infração.

25) Entre outras hipóteses, são circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros.

26) A Lei nº 13.546/2017 modificou algumas disposições do CTB. Entre essas mudanças está a regra de que, se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, será aplicada a pena de reclusão, de 5 a 8 anos, e suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

27) A Semana Nacional de Trânsito será comemorada anualmente no período compreendido entre 18 e 25 de setembro.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

28) Assinale a alternativa que está em dissonância com as definições do anexo I do CTB:

a) acostamento é a parte da via diferenciada da pista de rolamento destinada à parada ou estacionamento de veículos, em caso de emergência, e à circulação de pedestres e bicicletas, quando não houver local apropriado para esse fim.

b) automóvel é o veículo automotor destinado ao transporte de passageiros, com capacidade para até oito pessoas, inclusive o condutor.

c) caminhonete é o veículo destinado ao transporte de carga com peso bruto total de até 3.500 kg.

d) camioneta é o veículo misto destinado ao transporte de passageiros e carga no mesmo compartimento.

e) ciclomotor é o veículo de 2 ou 3 rodas, provido de um motor de combustão interna, cuja cilindrada não exceda a 50 cm^3 e cuja velocidade máxima de fabricação não exceda a 50 km/h.

29) A diferença entre ciclofaixa e ciclovia é que a ciclofaixa é uma pista própria destinada à circulação de ciclos, separada fisicamente do tráfego comum, enquanto a ciclovia é a parte da pista de rolamento destinada à circulação exclusiva de ciclos, delimitada por sinalização específica.

30) Estacionamento é a imobilização de veículos por tempo superior ao necessário para embarque ou desembarque de passageiros. Por outro lado, parada é a imobilização do veículo com a finalidade e pelo tempo estritamente necessário para efetuar embarque ou desembarque de passageiros.

31) As estradas são vias rurais não pavimentadas, enquanto as rodovias são vias rurais pavimentadas.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

32) Assinale a alternativa que está em dissonância com as definições do Anexo I do CTB:

a) via arterial: aquela caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade.

b) via de trânsito rápido: aquela caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestres em nível.

c) via coletora: aquela destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade.

d) via local: aquela caracterizada por interseções em nível não semaforizadas, destinada apenas ao acesso local ou a áreas restritas.

e) via: superfície por onde transitam apenas veículos, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTÕES COMENTADAS

1) André dirigia sua motocicleta pela rodovia, quando foi abordado por um policial rodoviário federal, que constatou que o condutor não possuía habilitação para conduzir veículo automotor. A respeito dessa situação, assinale a alternativa correta:

a) André cometeu uma infração de trânsito de natureza de natureza gravíssima, sujeita à penalidade de multa com fator multiplicador 5 vezes.

b) André cometeu uma infração de trânsito de natureza de natureza grave, sujeita à penalidade de multa.

c) Se André estivesse pilotando a motocicleta com Carteira Nacional de Habilitação diferente da do veículo que ele estava conduzindo, estaríamos diante de uma infração de natureza gravíssima, com penalidade de multa (fator multiplicador duas vezes), sujeita à medida administrativa de retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado.

d) André cometeu uma infração de trânsito de natureza de natureza gravíssima, sujeita às penalidades de multa e de retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado.

e) André cometeu uma infração de trânsito de natureza de natureza gravíssima, sujeita à penalidade de multa com fator multiplicador 2 vezes.

GABARITO: "C".

No caso de conduzir veículo automotor com CNH diferente da do veículo que esteja conduzindo, o condutor comete infração gravíssima, cuja multa possui fator multiplicador de 2 vezes, podendo haver a medida administrativa de retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado, nos termos do art. 162, inciso III, do CTB:

> *Art. 162. Dirigir veículo:*
>
> *(...)*
>
> *III - com Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo:*
>
> *Infração - gravíssima;*
>
> *Penalidade - multa (duas vezes);*
>
> *Medida administrativa - retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado;*

A e E: erradas. O erro das assertivas é no fator multiplicador da multa, que não é de 5 nem de 2 vezes, mas de 3 vezes, conforme o art. 162, inciso I, do CTB:

> *Art. 162. Dirigir veículo:*
>
> *I - sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, Permissão para Dirigir ou Autorização para Conduzir Ciclomotor:*
>
> *Infração - gravíssima;*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Penalidade - multa (três vezes);

B: errada. A infração de trânsito cometida por André é de natureza gravíssima, não grave, conforme o dispositivo supratranscrito.

D: errada. A retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado é uma medida administrativa, não uma penalidade, como sugere a assertiva.

2) Assinale a afirmação que está de acordo com as regras do Código de Trânsito Brasileiro:

a) Dirigir sob a influência de álcool é uma infração de trânsito de natureza gravíssima sujeita à penalidade de multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 meses, mas o CTB não prevê, como infração de trânsito, a condução de veículo automotor sob a influência de outras substâncias psicoativas.

b) A recusa à realização de teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa é infração de natureza gravíssima sujeita à penalidade de multa (10 vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 meses, com medida administrativa de recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo.

c) Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança configura, em regra, infração de trânsito de natureza gravíssima.

d) Utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa, mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus é uma infração de natureza gravíssima sujeita à penalidade de multa (fator multiplicador 5 vezes).

e) Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível é uma infração de natureza leve.

GABARITO: "B".

Essa afirmação está em consonância com o disposto no art. 165-A do CTB:

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses;

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4º do art. 270.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses

A: errada. O CTB prevê, no art. 165, que a condução de veículos automotores sob a influência de outras substâncias psicoativas que determinem dependência também é infração gravíssima, assim como a condução sob a influência de álcool:

Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência:

Infração - gravíssima;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4o do art. 270 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 - do Código de Trânsito Brasileiro.

C: errada. Essa infração de trânsito é de natureza grave, não gravíssima, nos termos do art. 167 do CTB:

Art. 167. Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança, conforme previsto no art. 65:

Infração - grave;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo até colocação do cinto pelo infrator.

Art. 165.

Destacamos que nem sempre a falta de uso de segurança é infração de trânsito, pois, nos termos do art. 65 do CTB, é possível que o CONTRAN regulamente situações em que esse uso é dispensado. Ademais, um exemplo de situação em que o uso do cinto de segurança é dispensado é quando se trata de veículos destinados ao transporte de passageiros em percursos em que seja permitido viajar em pé, conforme pode ser inferido do art. 105, inciso I, do CTB:

Art. 105. São equipamentos obrigatórios dos veículos, entre outros a serem estabelecidos pelo CONTRAN:

I - cinto de segurança, conforme regulamentação específica do CONTRAN, com exceção dos veículos destinados ao transporte de passageiros em percursos em que seja permitido viajar em pé;

D: errada. O fator multiplicador dessa infração, por sua gravidade, é 10 vezes, não 5 vezes, consoante o art. 175 do CTB:

Art. 175. Utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa, mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (dez vezes), suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo;

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo.

E: errada. Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível é uma infração de natureza média, não leve, de acordo com o art. 180 do CTB:

Art. 180. Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível:

Infração - média;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - remoção do veículo.

3) Pedro foi assistir ao *show* de música de uma das suas bandas prediletas, numa casa de *shows* situada às margens de uma via dotada de acostamento. Ao perceber que a apresentação estava prestes a começar, acabou por estacionar seu carro na pista de rolamento dessa via. Nessa situação, Pedro cometeu uma infração de natureza gravíssima, sujeita à penalidade de multa.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

GABARITO: certo.

Estacionar na pista de rolamento das vias dotadas de acostamento é uma infração gravíssima, nos termos do art. 181, inciso V, do CTB:

Art. 181. Estacionar o veículo:

(...)

V - na pista de rolamento das estradas, das rodovias, das vias de trânsito rápido e das vias dotadas de acostamento:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - remoção do veículo;

4) Estacionar o veículo em desacordo com as posições estabelecidas no CTB é infração de natureza leve sujeita à penalidade de multa.

GABARITO: errado.

Parar o veículo em desacordo com as posições estabelecidas no CTB que é infração de natureza leve; estacionar o veículo nessas mesmas condições é infração de natureza média, conforme os seguintes dispositivos do CTB:

Art. 181. Estacionar o veículo:

(...)

IV - em desacordo com as posições estabelecidas neste Código:

Infração - média;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - remoção do veículo;

Art. 182. Parar o veículo:

(...)

IV - em desacordo com as posições estabelecidas neste Código:

Infração - leve;

Penalidade - multa;

5) Assinale a alternativa que apresenta uma infração de natureza grave, conforme o Código de Trânsito Brasileiro:

a) Deixar de conservar o veículo, quando ele estiver em movimento, na faixa a ele destinada pela sinalização de regulamentação, exceto em situações de emergência.

b) Transitar ao lado de outro veículo, interrompendo ou perturbando o trânsito.

c) Forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam na iminência de passar um pelo outro ao realizar operação de ultrapassagem.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

d) Transitar com o veículo em ciclovias.

e) Transitar pela contramão de direção em vias com duplo sentido de circulação, exceto para ultrapassar outro veículo e apenas pelo tempo necessário, respeitada a preferência do veículo que transitar em sentido contrário.

GABARITO: "E".

Essa infração de natureza grave está prevista no art. 186, inciso I, do CTB:

Art. 186. Transitar pela contramão de direção em:

I - vias com duplo sentido de circulação, exceto para ultrapassar outro veículo e apenas pelo tempo necessário, respeitada a preferência do veículo que transitar em sentido contrário:

Infração - grave;

Penalidade - multa;

A: errado. Essa é uma infração de gravidade média:

Art. 185. Quando o veículo estiver em movimento, deixar de conservá-lo:

I - na faixa a ele destinada pela sinalização de regulamentação, exceto em situações de emergência;

(...)

Infração - média;

B: errado. Essa infração também é de natureza média, não grave, nos termos do art. 188 do CTB:

Art. 188. Transitar ao lado de outro veículo, interrompendo ou perturbando o trânsito:

Infração - média;

Penalidade - multa.

C: errado. Forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam na iminência de passar um pelo outro ao realizar operação de ultrapassagem é uma infração de natureza gravíssima, de acordo com o art. 191 do CTB:

Art. 191. Forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam na iminência de passar um pelo outro ao realizar operação de ultrapassagem:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir.

D: errado. Transitar com o veículo em ciclovias é uma infração de natureza gravíssima, não grave, conforme exposto no art. 193 do CTB:

Art. 193. Transitar com o veículo em calçadas, passeios, passarelas, ciclovias, ciclofaixas, ilhas, refúgios, ajardinamentos, canteiros centrais e divisores de pista de rolamento, acostamentos, marcas de canalização, gramados e jardins públicos:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (três vezes).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

6) Ultrapassar pela direita, salvo quando o veículo da frente estiver colocado na faixa apropriada e der sinal de que vai entrar à esquerda, é infração de natureza média sujeita à penalidade de multa.

GABARITO: certo.

É isso mesmo, ultrapassar pela direita, salvo quando o veículo da frente estiver colocado na faixa apropriada e der sinal de que vai entrar à esquerda, é infração de natureza média, conforme o art. 199 do CTB:

> *Art. 199. Ultrapassar pela direita, salvo quando o veículo da frente estiver colocado na faixa apropriada e der sinal de que vai entrar à esquerda:*
>
> *Infração - média;*
>
> *Penalidade - multa.*

7) Paulo estava voltando para casa após uma longa jornada de trabalho, quando se deparou com uma equipe de ciclistas que estavam pedalando na faixa da direita. Nessa ocasião, Paulo passou próximo aos ciclistas, numa distância lateral de um metro e cinquenta e cinco centímetros. Nessa hipótese, Paulo

a) não cometeu infração de trânsito.

b) cometeu uma infração de trânsito de natureza leve.

c) cometeu uma infração de trânsito de natureza média.

d) cometeu uma infração de trânsito de natureza grave.

e) cometeu uma infração de trânsito de natureza gravíssima.

GABARITO: "A".

Como Paulo guardou uma distância lateral de 1.55 metro ao passar os ciclistas, não cometeu infração de trânsito, pois respeitou a distância mínima de 1.50 metro, conforme o art. 201 do CTB:

> *Art. 201. Deixar de guardar a distância lateral de um metro e cinqüenta centímetros ao passar ou ultrapassar bicicleta:*
>
> *Infração - média;*
>
> *Penalidade - multa.*

8) Juliana estava dirigindo seu automóvel numa via sinalizada com velocidade máxima regulamentada de 60 km/h.

Nessa situação, Juliana cometeu infração de trânsito de natureza grave quando dirigiu na seguinte velocidade:

a) 63 km/h.

b) 67 km/h.

c) 73 km/h.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

d) 97 km/h.

e) 92 km/h.

GABARITO: "C".

Em resumo, temos que transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local é infração de trânsito:

a) de natureza média, quando a velocidade for superior à máxima em **até 20%.**

b) de natureza grave, quando a velocidade for superior a **mais de 20%, até 50%.**

c) de natureza gravíssima, quando a velocidade for superior a **mais de 50%.**

No caso, como a velocidade máxima permitida é de 60 km/h, há infração de trânsito de natureza grave quando o condutor está a uma velocidade entre 73km/h e 90km/h (mais de 20% e até 50% de 60km/h).

9) Transitar com o farol desregulado ou com o facho de luz alta de forma a perturbar a visão de outro condutor é uma infração de trânsito de natureza média, sujeita à penalidade de multa e à medida administrativa de remoção do veículo para regularização.

GABARITO: errado.

A gravidade dessa infração não é de natureza média, mas grave, e está sujeita à medida administrativa de retenção, não de remoção do veículo para regularização – art. 223 do CTB:

Art. 223. Transitar com o farol desregulado ou com o facho de luz alta de forma a perturbar a visão de outro condutor:

Infração - grave;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo para regularização.

10) A respeito da buzina, conforme o CTB, constitui infração de trânsito de natura média usá-la:

a) em situação que não a de simples toque breve como advertência ao pedestre ou a condutores de outros veículos.

b) prolongada e sucessivamente a qualquer pretexto.

c) entre as 22h e as 06h.

d) em locais e horários proibidos pela sinalização.

e) em nenhuma das situações anteriores.

GABARITO: "E".

Todas as opções de "a" a "d" são infração de natureza leve, não média, nos termos do art. 227 do CTB:

Art. 227. Usar buzina:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

I - em situação que não a de simples toque breve como advertência ao pedestre ou a condutores de outros veículos;

II - prolongada e sucessivamente a qualquer pretexto;

III - entre as vinte e duas e as seis horas;

IV - em locais e horários proibidos pela sinalização;

V - em desacordo com os padrões e freqüências estabelecidas pelo CONTRAN:

Infração - leve;

Penalidade - multa.

11) Conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório referidos no Código de Trânsito Brasileiro:

a) é infração de trânsito de natureza leve.

b) é infração de trânsito de natureza média.

c) é infração de trânsito de natureza grave.

d) é infração de trânsito de natureza gravíssima.

e) não é infração de trânsito se o condutor apresentar os respectivos documentos no prazo determinado pelo agente da autoridade de trânsito.

GABARITO: "A".

Não portar os documentos de porte obrigatórios previstos no CTB é infração de natureza leve, nos termos do art. 232 do CTB. O CTB não prevê, especificamente, a possibilidade de não aplicação da multa no caso de apresentação dos documentos no prazo determinado pelo agente da autoridade de trânsito.

O CTB prevê que o veículo será retido até apresentação do documento, mas isso não ilide a aplicação da penalidade de multa. A infração (deixar de portar os documentos de porte obrigatório) estará configurada e, nesse caso, o veículo será retido (medida administrativa). Apresentado o documento, o veículo será liberado. É o que se extrai do mencionado art. 232 do CTB:

Art. 232. Conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório referidos neste Código:

Infração - leve;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo até a apresentação do documento.

12) Maísa mora numa cidade do Estado "A", que faz divisa com o Estado "B". No Estado "B", a alíquota do IPVA é menor do que no Estado "A", motivo pelo qual Maísa optou por declarar que possui domicílio numa cidade do Estado "B", para fins de licenciamento do seu veículo automotor. Nessa situação, é correto afirmar que Maísa

a) não cometeu infração de trânsito.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) cometeu infração de trânsito de natureza leve.

c) cometeu infração de trânsito de natureza média.

d) cometeu infração de trânsito de natureza grave.

e) cometeu infração de trânsito de natureza gravíssima.

GABARITO: "E".

Fazer falsa declaração de domicílio para fins de licenciamento de veículo automotor é infração de natureza gravíssima, nos termos do art. 242 do CTB:

> *Art. 242. Fazer falsa declaração de domicílio para fins de registro, licenciamento ou habilitação:*
>
> *Infração - gravíssima;*
>
> *Penalidade - multa.*

13) Imagine que Katarina, buscando seus filhos Marina e Pedro no aeroporto, à noite, parou seu carro para que as crianças nele embarcassem. Considerando que, na hipótese, a condutora deixou de manter acessas as luzes de posição do veículo, é correto afirmar que

a) Katarina cometeu infração de natureza média, sujeita à aplicação de multa.

b) Katarina cometeu infração de natureza grave, sujeita à aplicação de multa.

c) Katarina cometeu infração de natureza média, sujeita à retenção do veículo para regularização.

d) Katarina cometeu infração de natureza grave, sujeita à remoção do veículo para regularização.

e) Katarina cometeu infração de natureza leve, sujeita à aplicação de multa.

GABARITO: "A".

No caso, Katarina deixou de manter acesas, à noite, as luzes de posição do veículo, quando o automóvel estava parado para fins de embarque de passageiros, conduta que configura uma infração de natureza média sujeita à penalidade de multa, sem previsão de medidas administrativas como retenção ou remoção do veículo.

Logo, a resposta é a assertiva "a", nos termos do art. 249 do CTB:

> *Art. 249. Deixar de manter acesas, à noite, as luzes de posição, quando o veículo estiver parado, para fins de embarque ou desembarque de passageiros e carga ou descarga de mercadorias:*
>
> *Infração - média;*
>
> *Penalidade - multa.*

14) Assinale a alternativa que não corresponde a penalidade prevista no CTB:

a) advertência verbal.

b) advertência por escrito.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

c) multa.

d) suspensão do direito de dirigir.

e) frequência obrigatória em curso de reciclagem.

GABARITO: "A".

O art. 256 do CTB apresenta o rol de penalidades aplicáveis às infrações de trânsito:

Art. 256. A autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar, às infrações nele previstas, as seguintes penalidades:

I - advertência por escrito;

II - multa;

III - suspensão do direito de dirigir;

IV - (Revogado pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)

V - cassação da Carteira Nacional de Habilitação;

VI - cassação da Permissão para Dirigir;

VII - freqüência obrigatória em curso de reciclagem.

Percebemos que a advertência verbal não está prevista como penalidade, assim, a assertiva "a" é a resposta da questão.

15) O art. 259 do CTB dispõe a respeito do cômputo do número de pontos das infrações de natureza gravíssima, grave, média e leve, que é, respectivamente, de:

a) 7, 5, 3 e 1 ponto (s).

b) 7, 6, 3 e 2 ponto (s).

c) 7, 5, 4 e 3 ponto (s).

d) 6, 5, 4 e 2 ponto (s).

e) 5, 4, 3 e 1 ponto (s).

GABARITO: "C".

Vejamos o que dispõe o art. 259 do CTB:

Art. 259. A cada infração cometida são computados os seguintes números de pontos:

I - gravíssima - sete pontos;

II - grave - cinco pontos;

III - média - quatro pontos;

IV - leve - três pontos.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

16) Raquel cometeu, no período de 12 meses, duas infrações de natureza gravíssima e outras duas de natureza leve. Nesse caso, Raquel não está sujeita à penalidade de suspensão do direito de dirigir.

GABARITO: errado.

Raquel cometeu 2 infrações de natureza gravíssima (7 pontos cada) e 2 de natureza leve (3 pontos cada), ou seja, serão computados 7 + 7 + 3 + 3 pontos no seu prontuário, totalizando 20 pontos, quantia suficiente para dar ensejo à aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, nos termos do art. 261, inciso I, alínea "a", do CTB:

> *Art. 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos:*
>
> *I - sempre que, conforme a pontuação prevista no art. 259 deste Código, o infrator atingir, no período de 12 (doze) meses, a seguinte contagem de pontos:*
>
> *a) 20 (vinte) pontos, caso constem 2 (duas) ou mais infrações gravíssimas na pontuação;*

17) Para reabilitação após a cassação da Carteira Nacional de Habilitação, é necessário aguardar o decurso do prazo de 2 anos da aludida cassação, sendo exigida a submissão a todos os exames necessários à habilitação, na forma estabelecida pelo CONTRAN.

GABARITO: certo.

Essa afirmação está de acordo com o art. 263, § 2º, do CTB:

> *Art. 263 (...)*
>
> *§ 2º Decorridos dois anos da cassação da Carteira Nacional de Habilitação, o infrator poderá requerer sua reabilitação, submetendo-se a todos os exames necessários à habilitação, na forma estabelecida pelo CONTRAN.*

18) Quando o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-à aplicada a penalidade de natureza mais grave.

GABARITO: errado.

Nesse caso, aplicam-se, cumulativamente, as respectivas penalidades, de acordo com o art. 266 do CTB:

> *Art. 266. Quando o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as respectivas penalidades.*

19) Poderá ser imposta a penalidade de advertência por escrito à infração de natureza leve ou média, passível de ser punida com multa, não sendo reincidente o infrator, na mesma infração, nos últimos doze meses, quando a autoridade, considerando o prontuário do infrator, entender esta providência como mais educativa.

GABARITO: errado.

A imposição de penalidade de advertência por escrito, nesse caso, é obrigatória, consoante a nova redação do *caput* do art. 267 do CTB:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

"Art. 267. Deverá ser imposta a penalidade de advertência por escrito à infração de natureza leve ou média, passível de ser punida com multa, caso o infrator não tenha cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 (doze) meses.

20) A respeito das medidas administrativas previstas no CTB, assinale a alternativa correta:

a) As medidas administrativas previstas no CTB elidem a aplicação das penalidades impostas por infrações nele estabelecidas.

b) Nos casos de retenção, quando a irregularidade puder ser sanada no local da infração, o veículo será liberado tão logo seja regularizada a situação.

c) O CTB prevê que, quando se tratar de veículo de transporte coletivo transportando passageiros ou veículo transportando produto perigoso ou perecível, ocorrerá retenção imediata no veículo, quando for o caso de aplicação dessa medida administrativa.

d) O veículo será removido, nos casos previstos no CTB, para o depósito fixado pelo DETRAN do respectivo Estado ou do DF.

e) A restituição do veículo removido prescinde do prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada.

GABARITO: "B".

É o que se extrai art. 270, *caput* e §1º, do CTB:

Art. 270. O veículo poderá ser retido nos casos expressos neste Código.

§ 1º Quando a irregularidade puder ser sanada no local da infração, o veículo será liberado tão logo seja regularizada a situação.

A: errada. É o contrário, a aplicação de medidas administrativas previstas no CTB não ilide a aplicação das penalidades, conforme o art. 269, § 2º, do CTB:

Art. 269 (...)

§ 2º As medidas administrativas previstas neste artigo não elidem a aplicação das penalidades impostas por infrações estabelecidas neste Código, possuindo caráter complementar a estas.

C: errada. Se houver condições de segurança para circulação em via pública, o agente da autoridade de trânsito poderá, a seu critério, não aplicar a retenção imediata, por autorização do art. 270, § 5º, do CTB:

Art. 270 (...)

§ 5º A critério do agente, não se dará a retenção imediata, quando se tratar de veículo de transporte coletivo transportando passageiros ou veículo transportando produto perigoso ou perecível, desde que ofereça condições de segurança para circulação em via pública.

D: errada. O veículo será removido, nesses casos, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via, consoante o *caput* do art. 271 do CTB:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.

E: errada. O prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica, é condição para restituição do veículo removido, de acordo com o art. 271, § 1º, do CTB:

Art. 271 (...)

§ 1º. A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica

21) A assinatura do infrator é condição de validade do auto de infração de trânsito.

GABARITO: errado.

A assinatura do infrator deve constar no auto de infração de trânsito "sempre que possível", logo, não é condição de validade do aludido documento, conforme o art. 280, inciso VI, do CTB:

Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará:

(...)

VI - assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração.

22) O auto de infração de trânsito deve ser arquivado e seu registro julgado insubsistente se considerado inconsistente ou irregular ou se, no prazo máximo de 30 dias, não chegar ao endereço do infrator.

GABARITO: errado.

O prazo de 30 dias é para expedição da notificação da autuação, não para chegada dessa notificação ao infrator, conforme literalidade do art. 281, parágrafo único, do CTB:

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente:

I - se considerado inconsistente ou irregular;

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

23) Ocorrendo o pagamento da multa pelo cometimento de infração de trânsito até a data do vencimento expressa na notificação de penalidade, haverá desconto de 20% do seu valor. Outrossim, caso o infrator opte pelo sistema de notificação eletrônica, se disponível, conforme regulamentação do Contran, e opte por não apresentar defesa prévia nem recurso, reconhecendo o cometimento da infração, poderá efetuar o pagamento da multa por 60% do seu valor, em qualquer fase do processo, até o vencimento da multa.

GABARITO: certo.

Trata-se da regra inserida no art. 284, *caput* e § 1º, do CTB:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Art. 284. O pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do vencimento expressa na notificação, por oitenta por cento do seu valor.

§ 1º Caso o infrator opte pelo sistema de notificação eletrônica, conforme regulamentação do Contran, e opte por não apresentar defesa prévia nem recurso, reconhecendo o cometimento da infração, poderá efetuar o pagamento da multa por 60% (sessenta por cento) do seu valor, em qualquer fase do processo, até o vencimento da multa.

24) Se a infração for cometida em localidade diversa daquela do licenciamento do veículo, o recurso deverá ser apresentado junto ao órgão ou entidade de trânsito do local do cometimento da infração.

GABARITO: errado.

O recurso, no caso, pode ser interposto junto ao órgão ou entidade de trânsito da residência ou domicílio do infrator, conforme o art. 287, *caput*, do CTB:

Art. 287. Se a infração for cometida em localidade diversa daquela do licenciamento do veículo, o recurso poderá ser apresentado junto ao órgão ou entidade de trânsito da residência ou domicílio do infrator.

25) Entre outras hipóteses, são circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros.

GABARITO: certo.

Essa possibilidade está prevista no art. 298, inciso I, do CTB:

Art. 298. São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração:

I - com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros;

26) A Lei nº 13.546/2017 modificou algumas disposições do CTB. Entre essas mudanças está a regra de que, se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, será aplicada a pena de reclusão, de 5 a 8 anos, e suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

GABARITO: errado.

A Lei nº 13.546/2017 inseriu o § 3º no art. 302 do CTB, cuja redação é a seguinte:

Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 3o Se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - reclusão, de cinco a oito anos, e suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Essa regra gerou certa polêmica, principalmente à época em que a lei foi publicada, uma vez que muitos interpretaram, erroneamente, que sempre que o condutor fosse flagrado sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, deveria ser aplicada a penalidade de reclusão de 5 a 8 anos, nos termos supratranscritos.

Todavia, essa pena deve ser aplicada apenas quando for **praticado homicídio culposo** na direção de veículo automotor, nos termos do *caput* do art. 302 do CTB. O erro da questão está no fato de generalizar a aplicação dessa penalidade, não restringindo-a, repita-se, aos casos de prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

27) A Semana Nacional de Trânsito será comemorada anualmente no período compreendido entre 18 e 25 de setembro.

GABARITO: certo, essa é a redação literal do art. 326 do CTB.

28) Assinale a alternativa que está em dissonância com as definições do anexo I do CTB:

a) acostamento é a parte da via diferenciada da pista de rolamento destinada à parada ou estacionamento de veículos, em caso de emergência, e à circulação de pedestres e bicicletas, quando não houver local apropriado para esse fim.

b) automóvel é o veículo automotor destinado ao transporte de passageiros, com capacidade para até oito pessoas, inclusive o condutor.

c) caminhonete é o veículo destinado ao transporte de carga com peso bruto total de até 3.500 kg.

d) camioneta é o veículo misto destinado ao transporte de passageiros e carga no mesmo compartimento.

e) ciclomotor é o veículo de 2 ou 3 rodas, provido de um motor de combustão interna, cuja cilindrada não exceda a 50 cm³ e cuja velocidade máxima de fabricação não exceda a 50 km/h.

GABARITO: "B".

O condutor é excluído do cômputo do número de passageiros dos automóveis, conforme definição do Anexo I do CTB:

> *AUTOMÓVEL - veículo automotor destinado ao transporte de passageiros, com capacidade para até oito pessoas, exclusive o condutor.*

As demais definições estão de acordo com o mencionado Anexo I do CTB.

29) A diferença entre ciclofaixa e ciclovia é que a ciclofaixa é uma pista própria destinada à circulação de ciclos, separada fisicamente do tráfego comum, enquanto a ciclovia é a parte da pista de rolamento destinada à circulação exclusiva de ciclos, delimitada por sinalização específica.

GABARITO: errado.

Os conceitos de ciclofaixa e ciclovia estão trocados, conforme o Anexo I do CTB.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

30) Estacionamento é a imobilização de veículos por tempo superior ao necessário para embarque ou desembarque de passageiros. Por outro lado, parada é a imobilização do veículo com a finalidade e pelo tempo estritamente necessário para efetuar embarque ou desembarque de passageiros.

GABARITO: certo.

Essas são as definições corretas de parada e estacionamento, conforme o anexo I do CTB.

31) As estradas são vias rurais não pavimentadas, enquanto as rodovias são vias rurais pavimentadas.

GABARITO: certo.

Essas definições de estrada e rodovia estão previstas no Anexo I do CTB.

32) Assinale a alternativa que está em dissonância com as definições do Anexo I do CTB:

a) via arterial: aquela caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade.

b) via de trânsito rápido: aquela caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestres em nível.

c) via coletora: aquela destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade.

d) via local: aquela caracterizada por interseções em nível não semaforizadas, destinada apenas ao acesso local ou a áreas restritas.

e) via: superfície por onde transitam apenas veículos, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central.

GABARITO: "E".

Nas vias transitam, além dos veículos, pessoas e animais, conforme a definição do Anexo I do CTB:

> *VIA - superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central.*

As demais definições estão de acordo com o Anexo I do CTB.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

GABARITO		
1. c	2. b	3. certo
4. errado	5. e	6. certo
7. a	8. c	9. errado
10. e	11. a	12. e
13. a	14. a	15. c
16. errado	17. certo	18. errado
19. errado	20. b	21. errado
22. errado	23. certo	24. errado
25. certo	26. errado	27. certo
28. b	29. errado	30. certo
31. certo	32. e	

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.